

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2833/2538

นายวัลลภ ปัญจะวิสุทธิ

โจทก์

บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

จำกััด (มหาชน

จำเลย

บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

จำกััด (มหาชน) จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของ จำเลยล้วนเป็นอุทธรณ์นำไปสู่ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราช บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 54 จึง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยในประเด็นที่ว่าจำเลยเลิก จ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งเป็นการตีความ ถ้อยคำข้อบังคับในเอกสาร จ.11 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 49 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้ พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 87 แผ่นที่ 2) ศาลแรงงาน กลาง (ศาลจังหวัดขอนแก่น) พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 524,895 บาท ให้ แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วัน ฟ้อง(วันที่ 22 ธันวาคม 2537) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกนั้นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลาง (ศาลจังหวัดขอนแก่น)มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 79) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจาก โจทก์มาทำงานสายระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 รวม 5 ครั้ง เป็นการเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้รับ อุทธรณ์ ข้อนี้ของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจาก โจทก์มาทำงานสายระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 รวม 5 ครั้ง เป็นการเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้รับ อุทธรณ์ ข้อนี้ของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ